

RECURSO CÍVEL Nº 5069456-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ALAN LAMBIASE SCHRAMM (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE FERIADO, QUARENTENA E CURSO. NATUREZA REMUNERATÓRIA, DE HORA EXTRA. RECENTE PRECEDENTE DA TRU NESSE SENTIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condene o recorrente vencido em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5069456-40.2024.4.02.5101

510015303690 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5069456-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: ALAN LAMBIASE SCHRAMM (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto apenas pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS, para DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a incidência do IRPF sobre a(s) rubrica(s) "Ajuda de Custo Offshore". "

Pretende a recorrente a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente também em relação às rubricas feriado, quarentena e curso

É o breve relatório.

VOTO

I - DO DIREITO:

Importante salientar que os trabalhadores de empresa, em regime offshore, estão jungindo a regime laboral diferenciado, previsto na Lei n.º 5.811/72, ante as peculiaridades do setor, sobretudo impossibilidade de interrupção do trabalho.

Outrossim, trabalham em regime de turnos ininterruptos diferenciados, tendo direito a uma folga para cada dia trabalhado embarcado, o que na prática, faz com que o funcionário trabalhe 14 dias consecutivos em plataforma e goze de 14 dias de folgas.

Destaco, ainda, que em razão dessa imprescindível necessidade de continuidade operacional e garantia da normalidade das operações, por questões de segurança industrial, que a exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso ou no mar exige foram estabelecidas várias peculiaridades como sobreaviso, possibilidade de jornada de até 12 horas, supressão/indenização/adiamento de folgas, imposição de limites e, claro, retribuição diferenciada.

Acréscita-se à legislação acima os acordos coletivos de uma categoria bem organizada e forte.

No tocante ao objeto da lide propriamente dito, pleito de não incidência de Imposto de Renda sobre determinadas rubricas, necessário aferir se as verbas mencionadas dizem respeito a retribuição pelo trabalho extra - hora extra retribuída, ou pagamento de indenização pela supressão de um direito.

Feita essa introdução, passo a discorrer sobre o entendimento jurisprudencial atual, o qual, ao menos na seara tributária, conta com julgados no STJ, TNU e TRU no tocante à folga indenizada e não incidência de Imposto de Renda. Deixando para o final o enfrentamento do objeto da lide quanto à outras rubricas, eventualmente demandas.

Apenas aparentemente o tema está pacificado. Pois, como veremos abaixo, a TRU, seguindo o STJ, entende que as folgas indenizadas são horas extras (remuneratórias) e, portanto, há incidência de IR. Ao passo que, a TNU entende que a verba folga indenizada tem natureza jurídica de indenização por folga não gozada, sendo indenizatória e não incidindo IR. Vejamos:

Como dito, a questão de fundo ora discutida fora uniformizada pela TRU, no sentido da incidência do Imposto de Renda sobre as "*folgas indenizadas*" (sessão realizada no dia **26/08/2020** - Precedente nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01 - Relator Dr. Leonardo Marques Lessa). Vejamos o voto vencedor:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. EMPREGADO DE EMPRESA EXPLORADORA DE PETRÓLEO. LEI 5.811/72. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DO E. STJ.1. A verba denominada "*folgas indenizadas*", pagas aos funcionários que atuam em empresas exploradoras de petróleo, **remuneram a sobrejornada do empregado e possuem natureza remuneratória**, com incidência do imposto de renda. Aplicação do entendimento fixado no Resp 1.049/748, pela 1ª Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. Recurso desprovido.

VOTO

O pedido de uniformização foi apresentado tempestivamente, conforme certidão constante nos autos.

Além disso, restou suficientemente demonstrada a existência de divergência atual entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma.

Por estes motivos, o pedido merece ser conhecido.

*A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda sobre a parcela denominada "*folgas indenizadas*" recebidas pelo autor, e se ela ostenta natureza indenizatória ou remuneratória.*

Ao início, observo que muito já se discutiu no âmbito dos Tribunais Superiores acerca da natureza das verbas e rubricas pagas aos trabalhadores, se indenizatória ou remuneratória para fins de incidência ou não do Imposto de Renda.

*Pode-se dizer, com certa segurança, que o entendimento predominante para classificação da natureza da verba diz respeito ao efetivo gozo ou não do direito pelo trabalhador. Neste sentido, não havendo fruição do direito previsto em Lei, seja férias, folga ou a licença, o valor pago pelo empregador tem natureza de indenização. **Já no caso em que o trabalhador, além de receber pelo dia de folga em que trabalhou, efetivamente gozou da folga posteriormente, o valor pago tem natureza de remuneração.***

No caso específico dos autos, observa-se no Termo de Rescisão Contratual que o autor recebeu a indenização de folgas trabalhadas que, segundo afirma na inicial, não foram gozadas porque pediu demissão da empresa Schlumberger Serviços de Petróleo LTDA, tendo sido efetivamente desligado no dia 03/07/2013.

A UNIÃO alega que o autor tem o direito previsto em Lei de posteriormente gozar das folgas trabalhadas, nos termos do disposto na Lei 5.811/72 e, de fato, a lei que trata do regime de trabalho dos empregados petroleiros prevê a possibilidade de gozo em momento posterior.

Consta na inicial que o autor pediu demissão da empresa e por este motivo restou impossível o gozo das folgas trabalhadas, que foram indenizadas. Sendo este o caso, esta Relatoria possui o entendimento de que o pagamento pela alteração do regime laboral sem posterior fruição do direito à folga constitui, na verdade, indenização ao trabalhador e, portanto, a verba seria isenta de incidência do imposto de renda.

*Entretanto, para além da discussão quanto a natureza da verba recebida pelo autor, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos autos, de incidência do imposto de renda sobre "*folgas indenizadas*" paga aos empregados que atuam em empresas exploradoras de petróleo, já encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ que, quando do julgamento do Resp 1.049.748 - RN, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou o Tema n. 167 "*Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo.*" Eis a ementa do julgado:*

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - IHT. PETROBRÁS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 1. A verba intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008). 2. A ausência de explicitação da omissão que não teria sido suprida pelo Tribunal de origem e que ensejaria a violação do artigo 535, do CPC, impõe a aplicação da Súmula 284/STF à espécie. 3. O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade da multa de 75% (setenta e cinco por cento), ao fundamento de que "a exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito cobrado, apenas pelo não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Lei Fundamental", razão pela qual se revela obstada a análise do alegado dissídio jurisprudencial e violação do artigo 44, I, da Lei 9.430/96. 4. É que, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes do STJ: REsp 614.535/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 01.04.2008, AgRg no REsp 953.929/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11.12.2007, DJ 19.12.2007; e REsp 910.621/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 20.09.2007). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido. 6. Recurso especial do contribuinte desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (RESP 1.049.748 - RN, 1ª Seção, Rel. Luiz Fux, 24/06/2009).

No RESP citado acima, o autor, funcionário da empresa PETROBRÁS, defendia que **o pagamento das folgas não gozadas não é equivalente ao pagamento de horas extras, possuindo naturezas distintas** e, deste modo, não havendo que falar em fato impositivo hábil a ensejar a tributação do imposto de renda. No entanto, a tese da inicial foi afastada por unanimidade dos Ministros da 1ª Seção do E. STJ, que mantiveram a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida pelo autor.

Convém mencionar, por oportuno, que no julgamento do RESP 905427/RN, de relatoria do Min. Castro Meira, a 2ª Turma do STJ fixou expressamente a tese de que as verbas pagas pela empresa petrolífera a título de "indenização por horas trabalhadas" correspondem à "indenização das folgas não gozadas", concluindo por conferir a ambas o mesmo tratamento jurídico:

TRIBUTÁRIO. VERBAS PAGAS PELA PETROBRAS A TÍTULO DE "INDENIZAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS" - IHT. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Se o recorrente se limita a aduzir violação sem, contudo, declinar os motivos pelos quais entende que os dispositivos da lei federal foram contrariados, incide o óbice da Súmula 284/STF. 2. **As verbas pagas pela Petrobras a título de "Indenização por Horas Trabalhadas" nos anos de 1995 e 1996 por força de Convenção Coletiva de Trabalho corresponderam à indenização das folgas não gozadas, e não ao pagamento de horas extras, de modo que não constituem acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do tributo nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.** 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 905427/RN, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 20/03/2007).

Por fim, observo que em virtude do julgamento em sede de recurso repetitivo e da fixação do Tema 167 pelo E. STJ, mais recentemente a Corte Superior vem decidindo a matéria tratada nestes autos através de decisão monocrática do Relator que nega admissibilidade ao Recurso Especial apresentado pela parte, com aplicabilidade da tese fixada no Resp 1.049.748 - RN. Neste sentido, cito o Resp 1631543, Min. Francisco Falcão, de 05/04/2017 e o AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018.

Diante de todo o exposto, constatando que o caso dos autos é semelhante ao decidido pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, não resta outra alternativa a esta Relatoria a não ser aplicar o entendimento inserto no RESP 1.049.748 - RN, que determina a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a título de "folgas indenizadas" e, por esse motivo, mantenho o acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal do ES.

Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso do autor, consoante fundamentação supra".

Ocorre que a TNU, no precedente PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em **16/03/2020**, firmou a seguinte tese:

"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

É certo que há entendimento desta Segunda Região em sentido contrário, como o mencionado acima, inclusive, com lastro em julgados mais recentes do STJ, que os utilizados pela TNU, para fins de elaboração da tese, de modo que é possível nova posição do órgão unificador de jurisprudência no âmbito dos Juizados

Vejamos os julgados do STJ o tema repetitivo 167 do STJ (IHT) e a Súmula 463:

"Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo."

"Incide imposto de sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo"

No sentido do julgamento da TRU acima mencionado, ressalto os seguintes julgados do STJ, mais recentes considerando a edição do tema e da súmula acima.

"Por fim, observo que em virtude do julgamento em sede de recurso repetitivo e da fixação do Tema 167 pelo E. STJ, mais recentemente a Corte Superior vem decidindo a matéria tratada nestes autos através de decisão monocrática do Relator que nega admissibilidade ao Recurso Especial apresentado pela parte, com aplicabilidade da tese fixada no Resp 1.049.748 - RN. Neste sentido, cito o Resp 1631543, Min. Francisco Falcão, de 05/04/2017 e o AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018. " (grifos nossos)

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

*I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluído que, apesar da denominação "folga indenizada", o pagamento não se refere a descanso não-gozado, mas sim a horas extras trabalhadas, razão pela qual incide o imposto de renda, ante a sua natureza remuneratória, e não indenizatória, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.... "(STJ, **AgInt no REsp 1631543** / RS, 2 Turma, Francisco Falcão, DJe 4/10/2017)*

*E **AResp 1326174**, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018, no mesmo sentido; "...intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008)."*

Contudo, tendo em vista que em processos semelhantes, a TNU, ao analisar pedido de uniformização nacional, vem determinando a adequação do julgado ao seu entendimento, a 8ª Turma tem realizado o juízo de retratação para acompanhar a tese fixada. Devendo, portanto, adotar esse entendimento para todos os fins, por questão de coerência.

Nesse sentido o julgamento da 8.ª Turma no processo nº 5001221-15.2020.4.02.5116, de Relatoria do Dr. Luis Eduardo Bianchi, o qual é extremamente esclarecedor no tocante ao aspecto de fundo acima mencionado, merecendo ser reproduzido:

"No caso concreto, discute-se a incidência de imposto de renda pessoa física (IRPF), sobre verbas denominadas "folgas indenizadas" percebidas pelo autor/recorrente, na qualidade de funcionário da empresa Schlumberger Serv. Petr. Ltda. (evento 1, cheq7).

*No mérito, diversamente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, esta Relatoria entendia que as folgas indenizadas em questão, **mais se assemelhariam a verbas como férias não gozadas e licenças-prêmio indenizadas**, reconhecidas pelos **Tribunais Superiores como de natureza indenizatória**, pois decorrem de situações em que o trabalhador teria direito a usufruir de períodos de descanso, mas acaba desempenhando atividade laborativa (no caso, devido a acordo coletivo firmado em março/2017).*

De tal modo, como tais verbas não traduziriam acréscimo patrimonial, (fato gerador do tributo em questão, nos termos do art. 43, CTN), inequívoca seria a sua natureza indenizatória (e não remuneratória).

A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas resultantes de alteração de regime de redução da carga horária, não objetivaria remunerar hora extra, mas sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, de modo que não deveria incidir o imposto de renda na fonte sobre tais verbas.

Nesta mesma orientação, in verbis:

***APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO.** 1. A questão posta neste recurso consiste em saber se a parcela denominada "folgas indenizadas" recebidas pelo autor, ostenta natureza indenizatória. 2. **Na linha do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a verba paga a título de indenização por folgas não gozadas não detém natureza remuneratória, mas indenizatória, a afastar a incidência do imposto de renda.** 3. Em se tratando de indenização pela alteração do regime laboral, não se pode considerar que tal pagamento permita a incidência*

do Imposto de Renda. **4. As verbas percebidas pelo autor consistem em indenização por folgas não-gozadas, e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes de turno ininterrupto.** 5. A indenização não se confunde com renda nem com produto do trabalho ou proventos de qualquer natureza. **A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas resultantes de alteração de regime de redução da carga horária não teve por objetivo remunerar hora extra, e sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, pelo que não deve incidir o imposto de renda na fonte sobre esse pagamento.** Ademais, a natureza indenizatória do pagamento não se transforma em salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. **Em consequência, não incide imposto de renda sobre tais verbas, pois não constituem acréscimos patrimoniais, não se submetendo ao conceito de renda, previsto nos artigos 153, III, da CF e 43 do CTN.** 6- Apelação provida.

Processo AC 0080694-14.2015.4.02.5116

Órgão julgador: 4ª TURMA ESPECIALIZADA TRF/2

Data de decisão 27/02/2019

Data de disponibilização 11/03/2019

Relator LUIZ ANTONIO SOARES

Porém, com base em entendimento de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, em verba que seria assemelhada a esta, a Turma de Uniformização Regional, no dia 26/08/2020, **decidiu que tal rubrica seria remuneratória e não indenizatória, tal como se dá nas horas extras.**

Esta Relatoria consigna que foi o único voto contrário a tal tese naquela votação, **por consignar que tal rubrica nada tem a ver com algum instituto similar a horas extras, mas a dia que o tripulante de plataforma tem para ficar em terra, repor as suas energias, ficar com a família, ou seja, uma verdadeira reposição orgânica, tal como ocorre com as férias.**

Ontologicamente, **o pagamento pela empresa, pela força de trabalho, durante um período de reposição orgânica, é indenizatório e o Superior Tribunal de Justiça, com todas as vênias, declara o direito, interpreta e uniformiza a interpretação das leis federais, mas não tem o condão de alterar a natureza das coisas.**

Porém, como tal posição já está pacificada na Turma de Uniformização Regional, desde ontem, 27/08/2020, infelizmente, não resta outra alternativa a esta Relatoria que curvar-se a tal entendimento, que entende totalmente equivocado." (Grifos nossos)

O entendimento atual da 8.ª Turma é pela procedência do pleito no tocante às folgas indenizadas, acompanhando a TNU, até por questões de coerência, visto que foi instada a se retratar. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. As folgas indenizadas possuem natureza indenizatória, porque se deixou de dar o necessário descanso ao trabalhador "off-shore", considerando a natureza do rodízio de mão-de-obra efetuado em tais situações, motivo pelo qual, não incide o Imposto de Renda Pessoa Física. (Precedente 5001221-15.2020.4.02.5116 - Relator Dr. Luis Eduardo Bianchi), em 28/7/2021).

II - DO CASO CONCRETO:

Destaco que, inicialmente, estas lides restringiam-se à rubrica folga indenizada. Paulatinamente, foram sendo incluídas outras rubricas, havendo até pedidos genéricos. Há rubricas nas quais o caráter indenizatório, pela literalidade da nomenclatura, está relacionada à indenização da folga não fruída e não compensada e outras cuja nomenclatura requer a aferição do fundamento do pagamento para estabelecimento da natureza indenizatória ou retributiva (hora extra).

Pois, a despeito de poder receber pela supressão da folga não gozada a rubrica folga indenizada, o trabalhador há de ser remunerado pelo período trabalhado além da jornada "ordinária", posto que efetivamente trabalhou em acréscimo. Portanto, para que se possa declarar a inexistência de relação jurídica quanto à incidência de Imposto de Renda sobre uma verba, necessário analisar seu fundamento.

A parte autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do Imposto de Renda sobre as seguintes rubricas:

- b. Seja **julgado procedente o pedido** para **condenar a Ré a restituir** via requisição de pequeno valor as quantias indevidamente retidas a título de Imposto de Renda na fonte (conforme cálculo e contracheques em anexo), - além dos descontos que vierem a ser realizados no decorrer da presente ação - incidente sobre as **feriados, cursos,**

Juntos aos autos contracheques da empresa PERENCO PETROLEO E GAS DO BRASIL LTDA e MODEC, uma vez que comprova exercício de atividade laborativa em ambas.

Pois bem. Vejamos:

QUARENTENA

Com relação à rubrica de quarentena, a mesma equivaleria a um pré-embarque, na qual o empregado precisava realizar uma quarentena antes do embarque como forma de precaução da não contaminação daqueles que já estavam embarcados na época da Covid-19.

Destaco que quanto ao pré-embarque a 8ª Turma entendeu recentemente, com fundamento em entendimento da Justiça Trabalhista, que tal verba possui natureza remuneratória.

Transcrevo trecho do voto de minha Relatoria do processo nº 5004546-04.2024.4.02.5101:

"De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho juntado pela parte autora, a rubrica pré-embarque significa o seguinte (evento 1, out 9, pág. 17):

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - Excepcionalmente, para os períodos considerados como de calamidade pública ou excepcionais, a exemplo da pandemia do COVID-19, o período máximo de embarque poderá chegar até 35 (trinta e cinco) dias, concedendo nestes casos, o mesmo período de folga para cada dia trabalhado.

Parágrafo Primeiro – As partes se comprometem a discutir as situações excepcionais não abrangidas no caput e elaborar termo aditivo relativo a condições relacionadas ao regime de trabalho.

Parágrafo Segundo – Em caráter excepcional por conta das severas restrições impostas para combater o contágio do COVID-19 nas embarcações, ficam validadas as escalas de embarque adotadas pelas empresas acordantes, a exemplo da escala 56 X 56, utilizadas no período compreendido entre 17 de março e 31 de dezembro de 2020.

Parágrafo Terceiro - O período em hotel, para efeito de protocolo de prevenção da ANVISA, não será considerado como período de embarque, sendo remunerado pelo empregador com diárias adicionais ao valor dos dias normais de trabalho não embarcado do marítimo, sob a rubrica denominada "DIÁRIA DE PRÉ EMBARQUE". Caso o marítimo seja chamado para embarque antes de gozar as folgas a que tinha direito, as empresas acordantes pagarão as folgas não gozadas, conforme previsto no ACT.

O rubrica diária de pré-embarque, portanto, seria uma diária adicional, paga pelo empregador, equivalente o valor normal de trabalho não embarcado, não sendo possível concluir que se trata de hipótese em que o empregado precisa trabalhar no dia em que deveria estar em descanso. Tanto é assim, que o próprio parágrafo estabelece que no caso de ser chamado para embarque antes de gozar as folgas a que tinha direito, as empresas pagarão as folgas não gozadas. Logo, em que pese fique a disposição da empresa é remunerado em valor equivalente ao devido ao não embarcado, pois não está embarcado, contudo, acaso seja chamado a embarcar efetivamente, acaso não goze as folgas receberá folga indenizada, havendo distinção entre as verbas.

Destaco, em acréscimo de fundamentação, o registro da sentença proferida pela Juíza Marcia Maria Fereira da Silva Skardanas do 4º JEF da Capital nos autos do processo nº 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ:

'Por sua vez, o trabalho pré-embarque não se confunde com folga indenizada. Segundo entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho, o trabalho pré-embarque é considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser pago a título de hora extra trabalhada.

HORAS EXTRAS. TEMPO À DISPOSIÇÃO. *As horas que o empregado fica aguardando embarcar na aeronave, quer plataforma, quer em hotel devem ser pagas como extras, pois o empregado ficava à disposição da empresa, sem poder usufruir do tempo como lhe conviesse, o qual era suprimido não de suas horas de trabalho, mas sim de repouso. (TRT-1 - RO: 0010090-23.2014.5.01.0067 RJ, Relator: GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2017, Sétima Turma, Data de Publicação: 19/03/2018)'*

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras;

Por sua vez, o trabalho pré-embarque não se confunde com folga indenizada. Segundo entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho, o trabalho pré-embarque é considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser pago a título de hora extra trabalhada."

Como já destacado, os trabalhadores *offshore* têm jornada de trabalho diferenciada, 14 dias de trabalho e 14 dias de folga (14X14).

Com o advento da pandemia e a necessidade de isolamento, inclusive determinado pela Anvisa, foi necessário estabelecer o regime de quarentena para os trabalhadores *offshore*, cuja atividade é ininterrupta.

Inicialmente, a quarentena foi estabelecida em 7 (sete) dias, depois reduzida para 5 (cinco) e 3 (três). Outrossim, situação excepcional, instituiu trabalho fora da escala normal, o qual passou a ser remunerado de forma diferenciada e gerou acréscimo no número de folgas adquiridas, ante ao aumento dos dias trabalhados na jornada.

Ora, o funcionário *offshore*, em sua jornada de trabalho sujeita a regime especial, já tinha mensalmente uma jornada de 14 dias de trabalho para 14 dias de folga, totalizando 28 dias. Revela-se que com o acréscimo de dias trabalhados/a disposição do empregador em razão da quarentena, a jornada normal de 14 dias, acrescida de 7 (sete) dias de quarentena (ou posteriormente cinco ou três) 5, passou de 14X14 para 21X21, extrapolando a capacidade de gozo/fruição dentro do próprio mês.

Com o passar dos meses, ante a duração da pandemia, observa-se um incremento no pagamento de folgas indenizadas, em razão da nova necessidade de quarentena.

Por conseguinte, comprovado nos autos que no período excepcional da pandemia, o trabalhador esteve sujeito a quarenta prévia ao embarque. Tal importou em pagamento de verba remuneratória, devido pela necessidade de realização de quarentena e pagamento de indenizatória - folgas geradas em razão dos dias de quarentena. O que, sem dúvida, sobrecarregou os trabalhadores do setor.

Não se pode esquecer que, a despeito do aumento da jornada, as dificuldades de recrutamento impediam o aumento do quadro de funcionários, na mesma proporção, pela excepcionalidade do período. Tudo, isso em setor que, com a jornada ordinária de 14X14, já se caracterizava pelo pagamento de folgas indenizadas.

Destaco também recente entendimento adotado pela TRU no mesmo sentido da improcedência em relação à rubrica dias quarentena (processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101):

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5% E CURSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À RUBRICA FOLGA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

Assim, haverá incidência de imposto de renda sobre a rubrica quarentena

DIAS EM CURSO/TREINAMENTO

Quanto à rubrica dias em curso, vejamos o que o Acordo estabelece:

Cursos e Treinamentos

§3- Todos os treinamentos previstos na **NR-37** devem ser realizados de forma presencial, conforme as características do treinamento, durante a jornada de trabalho, a cargo e custo do empregador, conforme estabelece o item 37.8.1 da referida NR.

I- O tempo despendido durante qualquer treinamento é considerado como horas trabalhadas, sendo proibida a participação em cursos nos períodos de férias, afastamentos ou descanso do trabalhador a bordo, conforme estabelece o item 37.8.1.1 da NR-37.

Cursos Não Abrangidos Pela NR-37 Realizado no Período de Folga

§4- Caso o empregado offshore seja requisitado para fazer curso ou treinamento em dia destinado a sua folga, será devida a remuneração como curso, e será pago da seguinte forma: **salário base + adicionais = salário bruto / 30 x 1 = valor do dia de curso.**

I- Da mesma forma, indenizaremos a folga do empregado offshore, quando este for designado para um treinamento online que preencher os requisitos mencionados abaixo:

- Treinamentos obrigatórios para a função;
- Ter conteúdo Síncrono, isto é, sessões online ao vivo onde instrutor e participante conectam-se ao mesmo tempo, como por exemplo: Palestras, Webinar, Workshop, Sessões online, Vídeo Conferência, Web conferência.
- Ter carga horária igual ou superior a 4hs por dia

De acordo com o previsto, os treinamentos da NR-37 devem ser realizados de forma presencial e são considerados como horas de trabalho, sendo proibida a participação em cursos no período de férias, afastamento ou descanso. Portanto, esses treinamentos e cursos são efetivados dentro da jornada normal de trabalho, não sendo a verba de forma alguma indenizatória.

Já no caso de cursos não abrangidos pela NR-37, o trabalhador pode ser requisitado para participar de curso em dias destinados a folga. Nesse caso, o acordo prevê que será devida remuneração como "curso". Nesse caso, pagamento seria uma remuneração pela hora extra trabalhada, pois não compreendido no horário normal de trabalho, como acontece com os cursos previsto na NR-37. Assim, incide o imposto de renda, conforme súmula 463 do STJ, pois remunerado como hora extra. Por outro lado, havendo, eventualmente, supressão da folga, ou seja, conseqüente folga não gozada no dia do curso, haverá pagamento de indenização, que se dá pela verba folga indenizada, de acordo com o inciso I do § 4º. Assim o trabalhador receberá a verba "curso", pela hora extra trabalhada, e a verba "folga indenizada" pela folga trabalhada e não gozada.

Neste sentido os julgamentos da 8ª Turma nas Sessão ordinária do dia 16/7/2024 e 23/7/2024, dos quais cito o RECURSO CÍVEL Nº 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ.

FERIADO

Assim prevêem os acordo coletivos juntados aos autos:

Feriados

§8- Quando o regime normal de trabalho cumprido a bordo coincidir com os 10 (dez) feriados nacionais, a saber: 1º de janeiro, terça-feira de carnaval, 21 de abril, sexta-feira da paixão, 01 de maio, 07 de setembro, 12 de outubro, 02 de novembro (finados), 15 de novembro e 25 de dezembro, será pago com adicional de 100% (cem por cento) da remuneração normal.

I- Fica acordado entre Sindicato e Empresa que na segunda sexta-feira de agosto será comemorado o Dia do Trabalhador Offshore. Caso o trabalhador offshore esteja embarcado, será pago com o adicional de 50% (cinquenta por cento). Caso o trabalhador onshore esteja trabalhando, o feriado será acumulado no banco de horas com adicional de 50% (cinquenta por cento).

Ou seja, o pagamento realizado é remuneratório, não tendo restado comprovado que a rubrica é paga em decorrência de folga não gozada e indenizada posteriormente. Verba essa que, em verdade, foi conquistada pela categoria da parte autora, que pertence a categoria com forte representação coletiva, fruto de negociação e que representada liberalidade remuneratória e não verba indenizatória na acepção técnica tributária pretendida.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condene o recorrente vencido em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à de origem.